

1500009-18.2022.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Christiano Melo

Comarca: Itirapina

Foro: Foro de Itirapina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ALEFF ALVES DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Christiano Melo

I - Relatório

JOSE ALEFF ALVES DA SILVA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Consta nos inclusos autos que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itirapina

Foro de Itirapina

Vara Única

Rua 01, nº 180, Itirapina - SP - cep 13530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500009-18.2022.8.26.0550 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500009-18.2022.8.26.0550

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ALEFF ALVES DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Christiano Melo

I - Relatório

JOSE ALEFF ALVES DA SILVA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Consta nos inclusos autos que, no dia 03 de

Janeiro de 2022, às 08h30min, na Rua 02, Distrito Industrial, nas proximidades da Penitenciária II de Itirapina, neste Município e Comarca de Itirapina, JOSÉ ALEF ALVES DA SILVA, qualificado à fl. 06, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 46 invólucros contendo Cannabis sativa L. (maconha), pesando aproximadamente 346 gramas, substância entorpecente, causadora de dependência física e psíquica (conforme auto de exibição de fl. 40 e auto de constatação provisório de fls. 41), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado às fls. 110 e apresentou defesa preliminar (fls. 115/118).

A denúncia foi recebida em 27/07/2022 (fls. 120/125) e o réu foi citado (fls. 139).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa e interrogado(a) o(a) acusado(a).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia; Por outro lado, a Defesa pugnou pela improcedência da ação penal.

É o relatório. DECIDO.

II - Fundamentação

A materialidade foi demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 40), auto de constatação preliminar (fls. 41) e laudo pericial de fls. 141.

A autoria também é certa e deve ser atribuída ao réu.

A testemunha Artur Gonçalves disse que durante patrulhamento avistou Jose Aleff Alves Da Silva, sendo que, ao notar os policiais, demonstrou nervosismo, motivo pelo qual foi abordado. Durante busca pessoal, foi encontrado na sacola com 46 porções de maconha, pesando cerca de 340 g. Indagado a respeito, disse que estava retornando da saída temporária e que a droga seria para seu consumo pessoal dentro do estabelecimento prisional. (Fls. 02)

A testemunha Henrique De Padua declarou que, em patrulhamento preventivo, observou que o indivíduo Jose Aleff Alves Da Silva demonstrou nervosismo ao ver a viatura, motivo pelo qual foi abordado, sendo que em busca pessoal encontraram no interior de uma sacola 46 porções de maconha.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Artur Gonçalves.

Conforme a jurisprudência já pacificada, o depoimento de agentes de segurança é válido e apto a embasar a condenação, máxime quando não demonstrada nos autos a suspeição da testemunha ou que ela seja indigna de fé.

A esse respeito: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Nessa linha também: "[...] 3. Não há como afastar a credibilidade dos depoimentos de policiais prestados em juízo, que, juntamente com outras provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, foram utilizados para corroborar o acervo fático-

probatório e fundamentar a condenação. Precedentes." (REsp 1302515 /RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, j. 05/05/2016, DJe 17/05/2016)

O réu, ao ser interrogado em juízo, negou a prática do delito a ele imputado. Disse que a droga foi encontrada em um banheiro de uma lanchonete onde estava, mas que ela não lhe pertencia. Esclarece que estava com outros sentenciados, mas não deu explicação crível sobre o motivo de não tê-los arrolado como testemunha. Assevera que já foi processado e condenado por tráfico de entorpecente em Porto Feliz, quando tentou ingressar no estabelecimento prisional com droga, quando retornava da "saízinha".

Como se vê, a versão do réu não merece credibilidade.

Primeiro, não soube explicar por que não arrolou seus colegas como testemunhas. Segundo, disse que os policiais não lhe conheciam, logo não haveria qualquer motivo para que eles quisessem falsamente incriminá-lo. Por fim, foi preso em circunstâncias idênticas na Comarca de Porto Feliz, tentando ingressar com droga no estabelecimento prisional, tudo a demonstrar que é contumaz praticante dessa modalidade criminosa.

O intuito da traficância também foi satisfatoriamente demonstrado, em razão da quantidade de droga e pelas circunstâncias da apreensão (próximo de estabelecimento prisional), local em que o próprio réu reconheceu que há intenso consumo de entorpecente.

A jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância. Assim "(...) a classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347).

Por fim, anoto que o fato de não ter o réu conseguido entrar na Penitenciária com o entorpecente não torna atípica a sua conduta, eis que a configuração do verbo-núcleo "trazer consigo" já é suficiente para consumar o delito de tráfico. Ademais, o crime não é impossível; é de conhecimento público e notório que as medidas tomadas pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) não são suficientes para impedir a entrada de droga em presídios. E, ainda que exista escâner corporal, o réu poderia arremessar a droga ou vendê-la nas proximidades.

A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, restou configurada, já que a infração foi cometida pelo acusado a poucos metros da Penitenciária II, no Distrito Industrial, em Itirapina.

Presente a tipicidade delitiva e ausentes justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e/ou a culpabilidade do réu, a imposição de sanção penal é medida que se impõe para concretizar os escopos de prevenção geral e especial colimados pela dogmática punitiva, além de ratificar a vigência da norma penal transgredida restabelecendo o princípio da prevalência do Direito.

Passo a dosar a pena.

De plano, destaco que "(...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. (...)." (STF, RHC 105921, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016). No mesmo sentido: STJ, HC 333.860/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016.

Na PRIMEIRA FASE, verifico que a quantidade de entorpecente apreendido é considerável, de modo a justificar o acréscimo da pena nesta fase. Ainda, o acusado possui maus antecedentes (vide certidão de fls. 49/51 - 0078656-37.2011.8.26.0114), razão pela qual deve haver novo acréscimo da pena.

Na SEGUNDA FASE, presente a agravante da reincidência (vide certidão de fls. 49/50 - Proc. 000590-92.2018.8.26.0471), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6.

Na TERCEIRA FASE, inaplicável a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, pois o réu é reincidente. Reconhecida a causa de aumento da pena prevista no artigo 40, III, aumento a pena de 1/6.

À míngua de outras causas de diminuição ou aumento, torno definitiva a pena de 09 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão e 925 dias-multa.

Valor da Pena de Multa

O dia-multa tem o valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, observado o disposto no artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Regime de Cumprimento de Pena - Substituição de Pena

Em observância ao § 2º do art. 387 do CPP, aos arts. 33 e 59, do Código Penal, e ao art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo o regime inicial FECHADO, diante da reincidência e dos maus antecedentes do acusado.

Por seu turno, ausentes os requisitos, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena (art. 77 CP) ou substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal). De fato, a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos.

III - Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR JOSÉ ALEFF ALVES DA SILVA à pena privativa de liberdade de 09 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão e 925 dias-multa, cada um fixado em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicial FECHADO, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Aplicação do artigo 387, § 2º, do Código Processo Penal

Apesar do disposto no § 2º do art. 387 do Código Processo Penal, o período da prisão provisória não altera o regime inicial aplicado, conforme intervalos delimitados pelo art. 33, § 2º, do Código Penal. Ademais, já foi consignado por diversas Colendas Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça a impossibilidade, em regra, do juízo de conhecimento examinar todos os requisitos (objetivos e subjetivos) para aplicação do § 2º do art. 387 do CPP.

Por derradeiro, não há como se efetuar a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal com as alterações trazidas pela Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, eis que não há nos autos informes sobre eventual comportamento carcerário dos réus, ou existência de demais processos, sendo que a solicitação de apresentação de informações ao Juízo competente postergaria o desfecho dos autos. (TJSP, Apelação nº 0086558-34.2014.8.26.0050, Relator(a): Silmar Fernandes; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 3ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 13/04/2016; Data de registro: 17/04/2016)

“Note-se que, a despeito da redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, modificada pela Lei nº 12.736/12, não fazem jus os apelantes à imposição, diretamente pela r. sentença de primeiro grau, do regime aberto ou semiaberto, em

razão da detração para fins de regime prisional, pois ausentes elementos suficientes nos autos para sua concessão. Para tal fim, impor-se-ia a análise da presença de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, notadamente o subjetivo, que é verificável apenas perante o Juízo das Execuções Criminais, responsável por dirigir e fiscalizar o cumprimento da pena." (TJSP, Apelação nº 3001370-97.2013.8.26.0586, Relator(a): Toloza Neto; Comarca: São Roque; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 12/04/2016; Data de registro: 12/04/2016)

No mesmo sentido: TJSP, Apelação nº 0014589-90.2013.8.26.0050, Relator(a): Fernando Simão; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 14/04/2016; Data de registro: 15/04/2016; TJSP, Apelação nº 0005798-98.2011.8.26.0666, Relator(a): Louri Barbiero; Comarca: Mogi-Mirim; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2016; Data de registro: 13/04/2016; TJSP, Apelação nº 0036726-32.2014.8.26.0050, Relator(a): Ivana David; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 24/02/2016; Data de registro: 15/04/2016; TJSP, Apelação nº 3001984-22.2013.8.26.0451, Relator(a): Marcelo Gordo; Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/04/2016; Data de registro: 13/04/2016; TJSP, Apelação nº 0002152-62.2015.8.26.0562, Relator(a): Walter da Silva; Comarca: Santos; Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/04/2016; Data de registro: 13/04/2016; TJSP, Apelação nº 0037963-04.2014.8.26.0050, Relator(a): Newton Neves; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 12/04/2016; Data de registro: 13/04/2016; TJSP, Apelação nº 0006176-32.2014.8.26.0510, Relator(a): Claudia Lucia Fonseca Fanucchi; Comarca: Rio Claro; Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 12/04/2016; Data de registro: 12/04/2016; TJSP, Apelação nº 0050595-28.2015.8.26.0050, Relator(a): Marco de Lorenzi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/04/2016; Data de registro: 11/04/2016; TJSP, Apelação nº 0014054-93.2015.8.26.0050, Relator(a): José Damião Pinheiro Machado Cogan; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/04/2016; Data de registro: 08/04/2016; TJSP, Apelação nº 0099213-38.2014.8.26.0050, Relator(a): Edison Brandão; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 05/04/2016; Data de registro: 07/04/2016; TJSP, Apelação nº 0034156-81.2013.8.26.0576, Relator(a): Nuevo Campos; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2016; Data de registro: 07/04/2016; TJSP, Habeas Corpus nº 2226128-20.2015.8.26.0000, Relator(a): Ricardo Tucunduva; Comarca: Santo André; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 03/12/2015; Data de registro: 07/12/2015.

Direito de Recorrer em Liberdade

Em respeito ao § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, nego ao(s) réu(s) o direito de recorrer(em) em liberdade, uma vez que: (i) persistem os motivos que deram causa à(s) sua(s) prisão(ões) preventiva(s)², não sendo suficiente, aliás, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (ii) o regime inicial imposto não se coaduna à permanência em liberdade na fase recursal; (iii) não há sentido em que o(s) sentenciado(s), que respondeu(ram) preso(s) durante todo o processo, seja(m) solto(s) quando da sentença condenatória, onde se materializam, ainda mais, a tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Nesse sentido: TJSP, Habeas Corpus nº 2202942-31.2016.8.26.0000, Relator(a): Nelson Fonseca Junior; Comarca: Tatui; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 06/10/2016; Data de registro: 07/10/2016; TJSP, Habeas Corpus nº 2183672-21.2016.8.26.0000, Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: Bertioga; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 29/09/2016; Data de registro: 03/10/2016; TJSP, Apelação nº 0004271-73.2015.8.26.0019, Relator(a): Ely Amioka; Comarca: Americana; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 29/09/2016; Data de registro: 03/10/2016; TJSP, Habeas Corpus nº

2183417-63.2016.8.26.0000, Relator(a): Camargo Aranha Filho; Comarca: Avaré; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 29/09/2016; Data de registro: 30/09/2016.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Despesas Processuais (arts. 1.092/1.098 da NSCGJ T. I)

Condeno o(s) ré(u)(s) ao pagamento das despesas processuais; contudo, sua cobrança poderá ser sobrestada, desde que comprovado seu estado de pobreza em execução.

Honorários Advocatícios

Havendo Defensor nomeado pelo Convênio OAB/DP, fixo honorários ao(s) procurador(es) nomeado(s) nestes autos em 100% do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP. Em caso de recurso de quaisquer das partes, expeça-se certidão (i) de 70% (setenta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP antes da remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça; e (ii) de 30% (trinta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/Defensoria Pública, após o trânsito em julgado. Não havendo recurso de nenhuma das partes, expeça-se certidão após o trânsito em julgado.

Objetos, coisas e valores eventualmente apreendidos

Em relação a objeto(s), coisa(s), valor(es) e importância(s), eventualmente, apreendido(a)(s) que não tenha(m) sido reclamado(s) por terceiro(s) interessado(s), DETERMINO: (i) tratando-se de bens móveis servíveis e veículos, sua perda e a observância do art. 516, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I; (ii) tratando-se de bens imprestáveis, sua perda e observância do art. 516, § 2º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I; (iii) se se tratar(em) de veículos, cujo estado de conservação ou a adulteração de chassi inviabilizem a identificação do proprietário, ou cuja regularização administrativa não tenha sido providenciada no prazo de 90 dias, a contar da data da apreensão, sua perda e a observância do art. art. 516, §§ 3º e 4º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I; (iv) tratando-se de valor(es) e/ou importâncias, após oitiva do Ministério Público e não havendo impugnação, determino sua perda em favor do Fundo Penitenciário, com fulcro no art. 518, § 2º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T. I.

Tratando-se de condenação por crimes previstos na Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) e havendo bens móveis, imóveis ou valores (consistentes em produtos dos crimes previstos no referido Diploma ou ainda que constituam proveito auferido com sua prática) apreendidos que não tenham sido restituídos ou reclamados nos termos do procedimento previsto no art. 60, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 11.343/06, determino seu perdimento em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Fiança Eventualmente Recolhida

Quanto à eventual valor recolhido a título de fiança, destaco, desde logo, que nos termos do art. 347 do Código de Processo Penal "(...) o saldo [da fiança] será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado." (destaque adicionado). Na mesma linha, "(...) a fiança teria a finalidade de garantir o pagamento das custas e também da multa (se for aplicada). (...)." (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro : Forense, 2015).

Além disso, a fiança pode inclusive ser utilizada para quitação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária (STJ, RHC 68.142/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016).

Portanto, após as deduções, se não reivindicado o valor restante de fiança recolhida, no prazo de 10 (dez) dias em seguida ao trânsito em julgado definitivo, determino sua perda em favor do Tesouro Nacional, com base no art. 483 das Normas

de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I.

Disposições Finais

Oportunamente, após o trânsito em julgado: I) lance-se o nome do(s) réu(s) no rol dos culpados; II) em cumprimento ao art. 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Colendo Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência do(s) condenado(s), dando-lhe ciência da condenação, para cumprimento do inciso III do art. 15 da Constituição Federal ; III) oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dando-lhe conhecimento ao resultado deste julgamento; IV) expeça-se guia de execução (ou de recolhimento), provisória ou definitiva, conforme o caso, para o devido encaminhamento do(s) condenado(s) ao estabelecimento prisional estabelecido nesta sentença; V) proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto pelo art. 686, do Código de Processo Penal.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Itirapina, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA